III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 20/10/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de la instalación de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición (expediente S478/2026/DG/00128), situado en el término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), cuya promotora es Movimiento de Tierras Alises, SL. [2026/7702]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, concretamente en el grupo 10. Otros proyectos, apartado b) Cualquier modificación de las características de un proyecto de los anexos I o II que pueda tener efectos adversos significativos de acuerdo al artículo 6.2.c.

Antecedentes

La instalación objeto del presente procedimiento corresponde a una planta de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición (en adelante, RCD) ya existente, promovida por Movimiento de Tierras Alises, S.L., ubicada en las parcelas 686 y 1476 del polígono 1 del término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

La instalación cuenta con Resolución de 22 de septiembre de 2011, de los Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real, sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto: Planta de reciclado de RCDs en el término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), cuyo promotor es Movimiento de Tierras Alises, S. L., que concluye que el proyecto no necesitaba someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Asimismo, cuenta con Resolución de 11 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Economía Circular, por la que se autoriza a Movimiento de Tierras Alises, S.L. para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su en la citada instalación, estableciéndose una capacidad máxima de tratamiento de 94.563 t/año.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de fecha febrero de 2026, el proyecto tiene por objeto la ampliación de una instalación existente de tratamiento y valorización de RCDs ubicada en las parcelas 686 y 1476 del polígono 1 del término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

La actuación proyectada no supone la implantación de una nueva planta de tratamiento, sino la ampliación de las instalaciones existente, con objeto de incrementar la capacidad de gestión de residuos y mejorar la organización de las operaciones de almacenamiento, clasificación y valorización mediante la incorporación de terrenos colindantes a la instalación actualmente autorizada.

La ampliación contempla la incorporación de las parcelas 678, 681, 682, 685, 688, 689 y 1477 del polígono 1 del mismo municipio, aportando una superficie adicional de 31.442 m², pasando la instalación de 9.301 m² a una superficie total de 40.743 m². Las parcelas incorporadas presentan actualmente un uso agrícola, correspondiendo mayoritariamente a tierras de cultivo de secano, con dos parcelas destinadas a viñedo.

La ampliación de superficie permitirá reorganizar las distintas áreas funcionales de la planta, incrementando las zonas destinadas al almacenamiento temporal de residuos y materiales valorizados, habilitando nuevos espacios para la segregación de residuos y mejorando la operatividad de la instalación.

Asimismo, se pretende incrementar la capacidad anual autorizada de tratamiento desde 94.563 t/ año hasta 132.516 t/año, así como incorporar nuevos residuos y operaciones de gestión. Esto supone elevar el ritmo de tratamiento diario de 394 t a 552 t.

El proceso de funcionamiento de la planta permanece inalterado, desarrollándose mediante la recepción e inspección de los residuos, su clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento mecánico mediante trituración y cribado, obtención de áridos reciclados y expedición de los materiales valorizados o de los residuos no valorizables a gestores autorizados. Igualmente, se mantienen las instalaciones auxiliares existente, entre ellas la báscula de pesaje, la plataforma impermeabilizada de descarga, la balsa de recogida de lixiviados, la planta móvil de tratamiento, el edificio de oficinas y servicios, el cerramiento perimetral y el sistema de suministro eléctrico mediante instalación fotovoltaica.

La ampliación incorpora asimismo el tratamiento de traviesas ferroviarias de hormigón retiradas de vías, constituidas por un alma o viga metálica y elementos de hormigón situados en sus extremos. El proceso consiste en la separación mecánica de las partes de hormigón y metálica mediante una pinza demoledora acoplada a una retroexcavadora. Una vez realizada la separación, la fracción metálica se recupera y se almacena para su posterior gestión, mientras que los elementos de hormigón se someten a un proceso de machaqueo y cribado para la obtención de árido reciclado. La capacidad prevista para esta operación es de aproximadamente 950 t/año de hormigón y 1.000 t/año de metales férreos.

Por otro lado, una parte del árido reciclado obtenido del tratamiento de traviesas se destina a la fabricación de bloques de hormigón en la propia instalación. El proceso se realiza de forma prácticamente manual, mediante la mezcla de hormigón reciclado con cemento, agua y arena, introduciéndose posteriormente la mezcla en moldes para obtener los bloques. Los elementos fabricados se destinan principalmente a la construcción de muros, cerramientos y atrojes para el almacenamiento de residuos dentro de la propia planta, pudiendo así mismo ser comercializados en función de los pedidos existentes. La zona destinada a la fabricación de estos elementos se localiza en la parte noroeste de las parcelas.

El acceso a la planta se realiza por la carretera CR-2012 de Villarrubia de los Ojos a Daimiel, saliendo de la circunvalación de Villarrubia de los Ojos (CM-4120) y a una distancia de 2 km, justo al atravesar el puente sobre el cauce del río Cigüela a 220 m, a la derecha de la carretera.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 10 de marzo de 2026, se reciben en la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El mismo 10 de marzo de 2026, el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

El 20 de marzo de 2026, la Dirección de Economía Circular y Agenda 2030, en calidad de órgano sustantivo, da traslado de la documentación de inicio de evaluación ambiental del proyecto a la Dirección General de Calidad Ambiental, que actúa como órgano ambiental.

El 4 de mayo de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1. Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real – Servicio de Salud Pública de Ciudad Real (*)
2. Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Fomento – Servicio de Carreteras de Ciudad Real
3. Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Ciudad Real – Servicio de Protección Ciudadana de Ciudad Real
4. Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
5. Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
6. Asociación Ecología y Libertad (*)
7. Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
8. Sociedad Española de Ornitología
9. Ecologistas en Acción Ciudad Real
10. Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

11. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Ciudad Real (*)
12. Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Servicio de Cultura de Ciudad Real (*)
13. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real – Servicio de Medio Natural de Ciudad Real (*)
14. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real – Servicio de Calidad Ambiental Ciudad Real (*)

Todos los informes recibidos se encuentran disponibles en el siguiente enlace de la aplicación Nevia: https://nevia.castillalamancha.es, buscando por el expediente S478/2026/DG/00128.

Entre ellos se destacan las alegaciones presentadas por la Asociación Ecología y Libertad, emitidas el 3 de junio de 2026, en las que se plantean diversas cuestiones relacionadas, principalmente, con la suficiencia del procedimiento de evaluación ambiental seguido, las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas del emplazamiento, la posible afección al río Cigüela y al sistema hidrológico de Las Tablas de Daimiel, la impermeabilización y gestión de lixiviados, las emisiones de polvo y partículas, el incremento del tráfico pesado y los accesos, así como la generación de ruido y vibraciones.

Estas consideraciones han sido analizadas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Dado que el proyecto consiste en la ampliación de una actividad de tratamiento de RCD ya existente y previamente autorizada, los impactos potenciales adicionales son, con carácter general, de similar naturaleza a los ya asociados a la actividad actual. Asimismo, las posibles afecciones sobre el medio hídrico, la gestión de lixiviados y la calidad del aire han sido valoradas, incorporándose a la presente Resolución las condiciones necesarias para su adecuada protección.

En relación con el incremento del tráfico asociado a la ampliación, mediante escrito de fecha 1 de agosto de 2026 se requirió al promotor información adicional relativa a la estimación del número de vehículos pesados asociados a la situación actual y a la ampliación proyectada, así como a la valoración de los posibles efectos derivados de dicho incremento sobre el tráfico, el ruido, la calidad del aire y la seguridad vial. La información aportada por el promotor en respuesta a dicho requerimiento se encuentra incorporada al expediente y disponible en la aplicación Nevia.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Como ya se ha indicado, el proyecto consiste en la ampliación de una instalación de tratamiento de RCDs existente, mediante las siguientes actuaciones:

- Ampliación de la superficie de la instalación, que pasa de 9.301 m² a 40.743 m², lo que supone un incremento de 31.442 m².
- Incremento de la capacidad de tratamiento, desde 94.563 t/ año hasta 132.516 t/año, equivalente a un incremento aproximado del 40%.
- Adaptación y ampliación de las operaciones de valorización a la normativa vigente, manteniéndose las operaciones actualmente autorizadas e incorporándose el desglose de las operaciones R1201, R1203, R0506 y R0507, correspondientes a la clasificación, tratamiento mecánico y valorización de residuos inorgánicos para la producción de áridos reciclados y bloques de hormigón. La ampliación incorpora asimismo el tratamiento de traviesas ferroviarias de hormigón para la recuperación de su componente metálico y la fabricación de bloques de hormigón reciclado (prefabricados) en la propia planta.
- Ampliación de los residuos admisibles, mediante la incorporación de nuevos códigos LER, todos ellos correspondientes a residuos no peligrosos, así como el incremento de las cantidades autorizadas para determinados residuos ya gestionados.
- Ampliación de las zonas de almacenamiento, mediante nuevos contenedores, atrojes y una mayor superficie destinada al almacenamiento temporal de residuos y materiales valorizados, manteniéndose el proceso general de tratamiento y la maquinaria principal existente. Los áridos reciclados ocupan aproximadamente 3.880 m², sobre terreno compactado, mientras que las tierras y piedras limpias se almacenan en diferentes zonas que suman

aproximadamente 4.310 m², también sobre terreno compactado. Las operaciones de recepción y tratamiento se realizan en dos playas de descarga de aproximadamente 367 m² y 341 m², ambas impermeabilizadas. Asimismo, se dispone de zonas destinadas a atrojes, con aproximadamente 145 m², almacenamiento de residuos peligrosos, con 40 m², contenedores para residuos no peligrosos, con unos 184 m², y una balsa de lixiviados de aproximadamente 35 m², igualmente impermeabilizada.

En cuanto al consumo de agua de la instalación, este se destina principalmente a la humectación de viales y zonas de tratamiento, a las necesidades higiénico-sanitarias de los trabajadores y a la fabricación de bloques de hormigón. Se estima un consumo aproximado de 100 m³/año. La instalación no dispone de conexión a la red municipal de abastecimiento, realizándose el suministro mediante camiones cisterna y almacenándose el agua en dos depósitos homologados de 5.000 litros cada uno.

Las aguas de escorrentía procedentes de las zonas de descarga y tratamiento, susceptibles de entrar en contacto con los residuos, son recogidas mediante las canaletas y sistemas de drenaje de las superficies impermeabilizadas y conducidas a la balsa de lixiviados, evitando su vertido directo al terreno. La instalación dispone de una balsa impermeabilizada con capacidad suficiente para recoger las escorrentías previstas.

El principal consumo energético asociado al funcionamiento de la actividad corresponde al gasóleo utilizado por la maquinaria móvil y los equipos de tratamiento, estimándose un consumo aproximado de 93.000 litros de gasóleo al año, asociado principalmente a la planta de machaqueo, pala cargadora y camión. La instalación dispone asimismo de una edificación destinada a oficinas y aseos, dotada de fosa séptica y suministro eléctrico mediante placas fotovoltaicas y batería de acumulación.

Toda la actividad se desarrolla a cielo abierto, con una limitación de altura máxima de 3 metros para los acopios.

La instalación cuenta con cerramiento perimetral mediante malla ganadera y pantalla vegetal de arizónicas ya consolidada.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza en el término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), sobre suelo rústico de reserva, a una distancia aproximada de 2.200 metros del casco urbano más cercano, en un ámbito actualmente transformado y con predominio de terrenos agrícolas, vegetación ruderal y superficies asociadas a la actividad existente.

Según el informe emitido por el Servicio de Medio Natural de fecha 1 de septiembre de 2026, las parcelas objeto de actuación no se encuentran incluidas en Espacios Naturales Protegidos, espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 ni otras zonas sensibles. Asimismo, no se han identificado en el ámbito de afección elementos geomorfológicos protegidos, hábitats de protección especial ni hábitats de interés comunitario, ni montes de utilidad pública.

El ámbito del proyecto se encuentra incluido en la Zona de Importancia del Lince Ibérico, de acuerdo con el Plan de Recuperación de esta especie aprobado mediante Decreto 276/2003.

La instalación es colindante con la Vereda de Villarrubia de los Ojos y se encuentra próxima a otras vías pecuarias inventariadas. En cuanto al paisaje, el ámbito se encuadra en el tipo paisajístico “Llanos de la Meseta Meridional y sus bordes”, dentro de la unidad paisajística “Mancha de Ciudad Real en Manzanares-Daimiel-Tomelloso”. Asimismo, el emplazamiento se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera, en su zona de transición.

Por otro lado, tal y como indica el Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana de fecha 3 de agosto de 2026, el río Cigüela constituye el elemento hidrológico más próximo, situado aproximadamente a 150 m al norte de la instalación, y constituye además un corredor ecológico de interés. Una pequeña parte de la zona de actuación se ubicaría dentro de la Zona de Flujo Preferente del río Cigüela y, la totalidad de la misma, dentro de los terrenos cubiertos por las avenidas de 500 años de periodo de retorno, es decir, zona inundable. El proyecto se localiza dentro de la Masa de Agua Subterránea Mancha Occidental I.

La zona de actuación se ubica dentro de un perímetro de protección de una captación destinada a consumo humano, incluido en el Apéndice 2 del Anexo 8 de la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. De acuerdo con el informe, se considera que las actuaciones previstas no conllevarán afecciones a la citada captación de aguas ni a su perímetro de protección.

Por último, según se indica en el informe emitido por la Unidad de Arqueología de la Sección de Patrimonio Cultural de CLM, los terrenos objeto del proyecto se encuentran incluidos en el ámbito de protección arqueológica A.11 “Los

Manantiales” de la Carta Arqueológica de Villarrubia de los Ojos, ámbito con presencia de diversos yacimientos y elevada potencialidad arqueológica. Asimismo, las parcelas son colindantes por su linde este con la Vereda de los Ojos, elemento integrante de la red histórica de caminos del municipio.

3.3.- Características del potencial impacto.

Los potenciales impactos (producción de ruido, polvo, olor, etc.) serán todos temporales y durarán mientras se desarrolle la actividad. Será fácilmente reversible a la situación previa, una vez esta finalice. La minimización de su efecto dependerá de la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras derivadas de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

El proyecto no parece contemplar afecciones negativas sobre el medio ambiente, al considerar que:

a) El río Cigüela discurre aproximadamente a 150 m al norte de la zona de actuación, por lo que no se prevé afección física directa al cauce. No obstante, una pequeña parte de la zona de actuación se encuentra dentro de la Zona de Flujo Preferente (ZFP) del río Cigüela y la totalidad del ámbito se encuentra dentro de la zona inundable correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno, por lo que deberán respetarse las limitaciones y condiciones de uso establecidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La instalación dispone de superficies impermeabilizadas en las zonas de recepción y tratamiento, así como de sistemas de recogida y conducción de las aguas susceptibles de entrar en contacto con los residuos hacia la balsa de lixiviados, evitando su vertido directo al terreno y reduciendo el riesgo de afección al suelo y a las aguas.
b) No se prevé afección a recursos naturales, en particular, no aparecen hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial. Asimismo, la documentación aportada indica ausencia de vegetación natural estructurada, con predominio de terrenos agrícolas, vegetación ruderal y superficies transformadas.
c) La actuación es compatible con la preservación de los montes de utilidad pública y vías pecuarias, siempre que no se produzca ocupación o afección, aún de carácter temporal, sobre vías pecuarias existentes.
d) La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
e) La actuación es compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona, quedando condicionada su ejecución al control y seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra necesarios para el desarrollo del proyecto, así como al cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Resolución.
f) La propia actividad a desarrollar se considera, desde un punto de vista global, beneficiosa, ya que la actividad principal consiste en la valorización de residuos.
g) Al tratarse de la ampliación de una actividad de tratamiento de RCD ya existente y en funcionamiento, los principales impactos sobre la atmósfera serán de naturaleza similar a los actualmente asociados a la actividad, fundamentalmente por la generación de emisiones difusas de polvo derivadas de las operaciones de descarga, manipulación, tratamiento y almacenamiento de materiales, así como por las emisiones de los vehículos y maquinaria empleados. La ampliación supone un incremento de la capacidad de tratamiento y, por tanto, de la actividad desarrollada, si bien no implica la implantación de un proceso industrial de naturaleza diferente al existente.
h) La distancia de más de 1.000 metros al núcleo urbano más cercano hace que las molestias sobre la población no vayan a ser previsiblemente significativas, cumpliendo así, la distancia mínima a suelo urbano residencial marcado en el Plan d Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (aprobado por el Decreto 35/2024, de 2 de julio).
i) Desde el punto de vista paisajístico, la ampliación se desarrolla en continuidad con una instalación existente y en un ámbito previamente transformado, por lo que no supone la introducción de un nuevo uso o actividad en un entorno natural no alterado. El impacto paisajístico adicional se considera, por tanto, limitado.

Por todo ello, y dada la tipología de la actuación, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada y las medidas preventivas y correctoras aplicadas, se considera que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales, como son los recursos naturales, las áreas protegidas, bienes de dominio público, población y salud humana, siempre que se realice según señala la Documentación Ambiental y se incorporen los condicionantes marcados en la Resolución.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección del suelo y del sistema hidrológico.

El cauce del río Cigüela discurre a unos 150 metros al norte de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico del Estado, definido en el

artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, ni las zonas de servidumbre y policía. Sin embargo, con objeto de prevenir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas, las instalaciones deberán cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones:

- Las operaciones de descarga, tratamiento y almacenamiento de residuos susceptibles de generar lixiviados, así como el almacenamiento de residuos peligrosos y el material de rechazo del proceso, deberán realizarse sobre superficies impermeabilizadas dotadas de sistemas de recogida y conducción de lixiviados.
- La maquinaria de machaqueo deberá operar sobre superficie impermeabilizada.
- Únicamente podrán almacenarse directamente sobre terreno natural o sobre superficies debidamente compactadas los materiales inertes cuya naturaleza garantice la ausencia de riesgo de contaminación, tales como las tierras y piedras limpias y los áridos reciclados, así como aquellas operaciones expresamente previstas para ello.
- Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la preceptiva autorización del Organismo cuenca.

En la parte de la actuación incluida en la Zona de Flujo Preferentes (ZFP) del río Cigüela no podrán instalarse residuos ni realizarse acopios de materiales de ningún tipo, de acuerdo con las limitaciones establecidas en el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Las actuaciones que se desarrollen en esta zona deberán ser no vulnerables frente a las avenidas y no podrán suponer una reducción significativa de la capacidad de desagüe.

Al encontrarse la totalidad de la actuación dentro de la zona inundable correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno, se deberán respetar las limitaciones de uso establecidas en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las condiciones que determine la Administración hidráulica competente.

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, y en la normativa de las comunidades autónomas.

El promotor deberá suscribir una declaración responsable sobre el riesgo de inundación existente, en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar dicha información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de la Administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.

Además, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.

Dado que las aguas residuales se pretenden almacenar para su posterior recogida por gestores autorizados, se deberá cumplir las siguientes condiciones:

- El depósito para almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a más de 40 metros de pozos y 25 metros de cauces o lechos de DPH.
- Se debe garantizar la completa estanqueidad del referido depósito.
- El depósito deberá ser completamente estanco, de forma que no tenga salida al exterior y sólo exista una entrada del efluente y una boca superior por la que el gestor autorizado retire periódicamente las aguas residuales almacenadas en su interior. En la parte superior del depósito se debe instalar una tubería de ventilación al objeto de facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
- El depósito debe ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo.

Por último, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades contaminantes del suelo en el Anexo I, considerando la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica en Anexo.

Por este motivo, el titular deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicha normativa, en particular en lo relativo a la presentación del informe preliminar de situación del suelo ante la Dirección General competente en materia de calidad ambiental, con el alcance y contenido mínimo establecido en el Anexo II del Real Decreto 9/2005, en caso de que no haya sido previamente presentado o cuando proceda su actualización.

4.2.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Para evitar la emisión de polvo y reducir el impacto acústico de la actividad, además de las medidas contempladas en el Documento Ambiental presentado, se deberá tener en cuenta las siguientes:

- Será obligatorio el uso de lonas para cubrir las cajas de los camiones que transportan el material y se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en pistas a 20 km/h.
- Las cintas transportadoras, sinfines, alimentadores, cintas colectoras y cualquier otro sistema de transporte de material susceptible de generar emisiones difusas de partículas deberán mantenerse debidamente carenados o disponer de las medidas necesarias para minimizar la dispersión de material pulverulento a la atmósfera.
- Los accesos a las instalaciones deberán permanecer en perfecto estado de forma que se reduzcan las emisiones de polvo como consecuencia del tráfico de vehículos. A este respecto, se deberá realizar el mantenimiento y limpieza diaria y reparación cuando sea necesario de la calzada en la entrada y salida de los camiones y la maquinaria, así como la ruta de camiones y maquinaria.
- Riego de todas las superficies y de cualquier otro elemento del proceso, en aquellos momentos en los que existan riesgo de formación de polvo. Estos riesgos serán especialmente frecuentes en los días con mayor viento, los cuales se pueden considerar a partir de 10 km/h, o durante los periodos de mayor sequedad, como la época estival.
- Se evitarán trabajos que impliquen movimientos de grandes volúmenes de material pulverulento, como descargas y cargas de material, durante los días de fuerte viento, considerando estos a partir de 30 km/h.
- Se dispondrá en la instalación de un anemómetro, así como una veleta, con el fin de que se adopten las medidas correctoras adecuadas a la información que ofrece estos aparatos.

La actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, por incluirse en el Anexo I del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza las Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Puesto que la instalación está destinada a la valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad > 50 t/día, estaría recogida en el grupo B, código 09 10 09 02. Según el artículo 13 de la Ley 34/2007 y el artículo 5 del Real Decreto, las actividades pertenecientes a los grupos A y B está sometida a autorización administrativa. Dicho trámite será realizado a través de la unidad competente de la Dirección General de Calidad Ambiental.

Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados en las instalaciones no deberán sobrepasar las condiciones ni los valores límites definidos en el Anexo XI del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinada máquinas de uso al aire libre. La maquinaria, a este respecto, estará al corriente de las revisiones que a tal efecto marque la normativa sectorial de aplicación.

En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

4.3.-Producción y gestión de residuos.

La gestión y manejo de la totalidad de residuos que se reciban en la instalación deberá cumplir en todo momento las prescripciones que vengan establecidas en la Resolución de la autorización de gestión de residuos, que actualmente el promotor tiene solicitada ante la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, en virtud a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (2023-2030), aprobado mediante el Decreto 35/2004, 2 de julio.

Aquellos propios residuos generados por el propio funcionamiento de la planta deberán ser gestionados debidamente según lo establecido en el condicionado de la autorización, y en todo caso, estarán sujeto a lo dispuesto en la Ley 7/2022.

Por último, la zona de almacenamiento de residuos peligrosos deberá cumplir con lo establecido en la Orden 21 de enero de 2003 de Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

4.4.- Protección del Medio Natural

La proximidad funcional al corredor ecológico asociado al río Cigüela y al sistema hidrológico de Las Tablas de Daimiel aconseja extremar las medidas preventivas frente a la generación de polvo, ruido y posibles vertidos accidentales.

Deberán adoptarse las medidas necesarias para la protección del lince ibérico y del resto de fauna silvestre, incluyendo las siguientes condiciones:

- Se establece una limitación de velocidad de 20 km/h en el interior de la instalación y sus accesos.
- La actividad se desarrollará exclusivamente en horario diurno, salvo causa justificada.
- Queda prohibido el almacenamiento de residuos fuera del perímetro autorizado, debiendo mantenerse en todo momento operativo el sistema de recogida de lixiviados.
- Los cerramientos deberán ser permeables y seguros para la fauna silvestre, cumpliendo con el artículo 34 del Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico que estable que los vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degraden el paisaje. Para ello, deberá satisfacer las características para cerramientos cinegéticos, descritas en el artículo 91.2 del Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.
- Cualquier vegetación natural o elemento del paisaje, como majanos o lindes, cuya eliminación o traslocación resulte necesaria para la ejecución del proyecto, incluidos accesos y ocupaciones temporales, deberá ser supervisada por el Cuerpo de Agentes Medioambientales y contar, cuando corresponda, con la autorización previa del Servicio de Medio Natural.
- Cualquier actuación susceptible de generar deflagraciones o chispas, especialmente por el funcionamiento de maquinaria, deberá cumplir la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales, prestando especial atención a las épocas de peligro alto y extremo.
- En caso de detectarse durante la ejecución o explotación del proyecto circunstancias que supongan un riesgo para especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, deberá comunicarse inmediatamente a la Delegación Provincial competente o al Cuerpo de Agentes Medioambientales, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para minimizar dichos riesgos.

Asimismo, cualquier afección, acondicionamiento u ocupación, incluso temporal, del dominio público pecuario deberá contar previamente con la correspondiente autorización y, en su caso, con la tramitación del expediente de ocupación conforme a la legislación vigente en materia de vías pecuarias.

El proyecto deberá respetar los criterios obligatorios establecidos en el Decreto 25/2026, de 21 de abril, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica de Castilla-La Mancha, así como el resto de condiciones y medidas específicas establecidas por el órgano competente en materia de medio natural.

4.5.- Protección urbanística del suelo, del patrimonio y del paisaje.

La actividad pretendida deberá ser compatible con los usos permitidos en la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según las normas urbanísticas vigentes en el término municipal de Villarrubia de los Ojos. A este respecto, el Ayuntamiento podrá incorporar los condicionantes que considere oportuno en el otorgamiento de la licencia de la actividad.

Por otro lado, la actuación se considera compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona, si bien su ejecución queda condicionada al cumplimiento de las prescripciones establecidas por el órgano competente en materia de patrimonio cultural.

Con carácter previo al inicio de las obras, el propietario o promotor deberá solicitar ante la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural en Ciudad Real la correspondiente autorización previa, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Asimismo, todos los movimientos de tierra necesarios para la ejecución del proyecto deberán estar sometidos a control y seguimiento arqueológico, no pudiendo iniciarse las obras sin la presencia de un técnico competente previamente autorizado por la Delegación Provincial para la realización del correspondiente control arqueológico.

En caso de que durante la ejecución de las obras apareciesen restos o bienes de posible interés arqueológico o patrimonial, se estará a lo dispuesto por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural.

Por último, se indica que se deberá dar continuidad a la pantalla vegetal existente, ampliando las nuevas parcelas objeto del proyecto, incluyendo el perímetro visible desde la CR-201.

4.6.- Cese de la actividad.

Una vez cesada la actividad, las emisiones atmosféricas, emisión de ruido y generación de vertidos, cesarán inmediatamente. Una vez se desmantele la instalación, cesará el impacto sobre el paisaje, el suelo, etc. tras un tiempo, todos los indicadores ambientales volverían poco a poco a su situación inicial. El tiempo necesario para poder conseguir las condiciones anteriores a la implantación de la planta variará dependiendo de cada uno de los impactos y, la aplicación de las medidas correctoras y las actuaciones de restauración facilitará la regeneración del medio.

Antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 y esta Dirección General de Calidad Ambiental un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.

El desmontaje y la restauración deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de las dos direcciones generales, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de ambas Direcciones Generales.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la correcta gestión de todos los residuos que entran a la planta y que se generarán a lo largo del proceso, incidiendo en el cumplimiento de los criterios de admisión de residuos en planta, en el control documental

(contratos con gestores autorizados), y en que la gestión efectuada sobre los residuos se adecua a lo especificado en las autorizaciones otorgadas y en la presente Resolución.
- Control de la adecuada impermeabilización, pendiente y correcto drenaje de todas las zonas en las que se realice tratamiento de residuos.
- Control de que los rechazos obtenidos en la planta se destinan a gestor autorizado.
- Control de las condiciones derivadas de la ubicación en zona inundable y parcialmente en ZFP, verificando que no se realiza acopios de residuos ni de materiales en las zonas en las que se encuentren expresamente prohibidos y que se mantienen las condiciones establecidas por la Administración competente.
- Control del horario de funcionamiento, verificando que la actividad se desarrolla en horario diurno.
- Seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra que se realicen en el ámbito del proyecto.
- Control de la correcta implantación y conservación de la pantalla vegetal perimetral.
- Vigilancia en la explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones del Documento Ambiental presentado y de la presente Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Calidad Ambiental:

a) Antes del inicio de las obras:
- Autorización previa en materia de Patrimonio Cultural.
- Certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite la anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.
- Declaración responsable sobre el riesgo de inundación existente.
- Autorización en materia de Atmósfera.

b) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

d) En relación con lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, el titular deberá presentar o, en su caso, actualizar el Informe Preliminar de Situación de Suelos de la Instalación (IPSS) ante el órgano competente en materia de calidad ambiental, cuando proceda conforme a la normativa vigente aplicable a las actividades potencialmente contaminantes del suelo.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Ampliación de la instalación de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición” (Expediente S478/2026/DG/00128) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://nevia.castillalamancha.es/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para

lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Toledo, 20 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO